

주의요구 및 통보

제 목 ★★★ 근로자 수습기간 평가 운영 불철저

소 관 부 서(기관) ★★★

조 치 부 서(기관) ★★★

내 용

1. 업무 개요

★★★는 정규직 근로자 채용을 위해 3개월의 수습기간 동안 근로자의 직무수행 태도와 업무수행 능력을 평가하여 선발기준을 통과한 근로자를 정규직으로 전환하고 있다.

2. 수습기간 평가업무 불철저

가. 판단기준

★★★ 「취업규칙」 2.4. 수습기간에 따르면 사용자는 근로자의 수습기간 평가결과가 일정 수준을 충족하지 못하는 경우 근로계약을 해지할 수 있고, 이 경우 평가결과를 확인할 수 있는 증거자료를 반드시 확보하도록 되어 있다.

사용자에게 평가결과에 대한 증빙자료를 보관하도록 하는 이유는 정규직 전환 평가가 정해진 기준과 절차에 따라 투명하고 공정하게 이루어졌음을 해당 자료를 통해 증명하도록 하는 것이므로 평가결과에 오류나 미흡함이 없도록 완결성을 갖추어야 한다.

따라서 ★★★는 수습기간 평가결과의 신뢰성을 담보하기 위해 평가표 등 관련자료 작성 시 흠결이 없도록 하고 작성된 자료는 추후 증빙요구 시 제출될 수 있도록 정해진 기준¹⁾에 따라 보존하여야 한다.

1) ★★★는 확인서에서 수습기간 평가결과를 개인별 인사기록철에 3년간 보관한다고 답하였음.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X부터 20XX. XX. XX. 감사일 현재까지 수습직원 평가업무를 점검한 결과 ★★★는 [표]와 같이 평가점수 산출을 잘못하거나, 평가일이나 평가자 서명을 누락하는 등의 미흡사항이 확인되었고 수습직원의 평가결과 서류는 제대로 보존²⁾하지 않고 있었다.

[표] ★★★ 수습기간 평가결과 자료 미흡사항

(단위 : 건)

3개년 연간 평가건수 (20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX.)	미흡사항별 건수			
	평가결과 보관소홀	평가점수 산출오류	평가일자 기재누락	평가자 서명누락
XX	XX	X	XX	X

자료 : ★★★ 제출 자료 재구성

3. 수습기간 평가기준 운영 불합리

가. 판단기준

사규는 회사 운영에 필요한 사항을 규정한 것으로 업무처리의 기준이 될 뿐 아니라 지속적인 구속력을 가지는 규범이므로 현실과 맞지 않을 경우에는 제정 취지를 고려하여 규정과 현실의 정합성을 확보할 필요가 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

★★★ 「취업규칙」 2. 4. 수습기간에 따르면 수습기간 평가결과가 XX점 미만인 경우에 근로계약을 해지할 수 있도록 되어 있다.

그런데 ★★★는 수도권 타슈켄트에 비해 접근성이 떨어지고 다른 기업과의 임금격차 때문에 신규인력 확보가 어렵다는 이유로 20XX년 중순(정확한 날짜 모름)부터는 정규직

2) 수습기간 평가결과를 감사자료로 제출 요구하였으나 3개년 평가실시 내역 총 XX건 중 XX건만 평가결과를 제출하였고 나머지 XX건은 보관관리를 철저히 하지 않아 제출하지 못하였음.

선발 점수 기준을 종전 ‘XX점 이상’에서 ‘XX점 초과’로 변경하여 적용한 이후로 감사일 현재까지 「취업규칙」과 다른 기준을 적용하여 운영하고 있는 실정이다.

따라서 ★★★는 명확한 기준에 따른 수습기간 평가업무 수행을 위해 규정과 현실의 차이를 해소할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ★★★는 감사결과를 수용하면서 수습기간 평가업무 의무 사항을 준수하고, 정규직 선발 기준 검토 후 그 결과를 「취업규칙」에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

★★★ 대표이사는

수습직원 평가 시 수습직원 평가자료 작성과 보존 업무를 철저히 하시고(주의)

정규직 선발 기준을 검토하여 규정과 현실의 정합성을 확보하시기 바랍니다.(통보)